TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

TEMA 2

El Estatuto de Autonomía. La Ley de Educación de Andalucía. Derechos y Deberes del Menor en el Marco Autonómico

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Educación Social (A2.2018)

Bloque: Materias Específicas

Tema Oficial: 2

Normativa Clave: Ley Orgánica 2/2007 (Estatuto de Autonomía para Andalucía - arts. 10, 16, 18, 21, 52 y 61); Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA); Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía; Decretos 327/2010 y 328/2010 (Reglamentos Orgánicos de Centros docentes en Andalucía).

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 2

1. Introducción y contextualización autonómica

2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007)

2.1. El Título Preliminar y los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma (art. 10)

2.2. Derechos sociales en el Título I: Menores (art. 18) y Educación (art. 21)

2.3. Competencias autonómicas: Educación (art. 52) y Servicios Sociales/Protección de Menores (art. 61)

3. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)

3.1. Principios rectores y fines del sistema educativo andaluz

3.2. La comunidad educativa andaluza y la participación democrática

3.3. Equidad, compensación educativa y atención a la diversidad en la LEA

3.4. Convivencia escolar, cultura de paz y resolución pacífica de conflictos

4. Derechos y deberes del menor en el marco autonómico andaluz

4.1. La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía: Nuevo paradigma de derechos

4.2. Catálogo de derechos de los menores en Andalucía

4.3. Deberes y corresponsabilidad del menor en el ámbito familiar, educativo y social

4.4. Derechos y deberes del alumnado en los Reglamentos Orgánicos de Centros (Decretos 327/2010 y 328/2010)

5. El papel del educador/a social en la garantía de los derechos autonómicos del menor

6. Conclusión

7. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 2

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN AUTONÓMICA

El marco institucional y legislativo de la **Comunidad Autónoma de Andalucía** ha desarrollado una arquitectura propia y avanzada en materia de derechos sociales, educación y protección de la infancia. Desde la aprobación del **Estatuto de Autonomía de 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)**, Andalucía sitúa a la persona, a la cohesión social y a la garantía de los servicios públicos en el núcleo vertebrador de su acción de gobierno.

En este ecosistema normativo, la **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA)**, junto con la vanguardista **Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía**, delinean un modelo socioeducativo que persigue el éxito escolar de todo el alumnado, la compensación de las desigualdades de origen y la consideración del menor no como receptor tutelar pasivo, sino como **sujeto activo y protagonista de la vida social andaluza**.

Para el **Educador y la Educadora Social**, este entramado autonómico define su espacio natural de desempeño profesional: intervenir en las fronteras entre el sistema educativo reglado, los servicios sociales comunitarios y el entorno sociofamiliar para garantizar que los derechos proclamados en el Estatuto sean vivencias reales para la infancia más desfavorecida.

2. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA (LEY ORGÁNICA 2/2007)

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, tras el referéndum del 18 de febrero de 2007, supuso una profunda modernización institucional que amplió de manera pionera el catálogo de derechos sociales exigibles ante los poderes públicos.

2.1. El Título Preliminar y los objetivos básicos (artículo 10)

El **artículo 10 del Estatuto** fija los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, entre los que destacan de manera directa para la intervención socioeducativa:

- El acceso de todos los andaluces a una **educación permanente y de calidad**.
- La consecución del **pleno empleo estable y de calidad**, y la erradicación de la marginación y la **exclusión social**.
- La **cohesión social**, mediante un sistema eficaz de bienestar público y servicios sociales.
- La **igualdad efectiva entre hombres y mujeres** en todos los ámbitos.
- La incorporación del pueblo gitano y de los colectivos de inmigrantes en condiciones de igualdad y respeto cultural.

2.2. Derechos sociales en el Título I: Menores (artículo 18) y Educación (artículo 21)

A) El Artículo 18: Menores

El Estatuto andaluz dedica un precepto monográfico a la infancia y la adolescencia:

> *"1. Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y de su bienestar en el marco de la familia de origen o, en su caso, de acogida.*
>
> *2. Los poderes públicos de Andalucía velarán para que los menores no sufran discriminación por cualquier circunstancia o condición personal o social.*
>
> *3. Los menores tienen derecho a ser escuchados, en todo caso, en los procedimientos que les afecten según su edad y madurez.*
>
> *4. Las políticas públicas de la Junta de Andalucía priorizarán el interés superior del menor y la prevención y protección contra cualquier forma de maltrato, abuso, violencia o explotación."*

B) El Artículo 21: Educación

Consagra el derecho a una **educación pública, gratuita y de calidad**, fijando mandatos imperativos para la Junta de Andalucía:

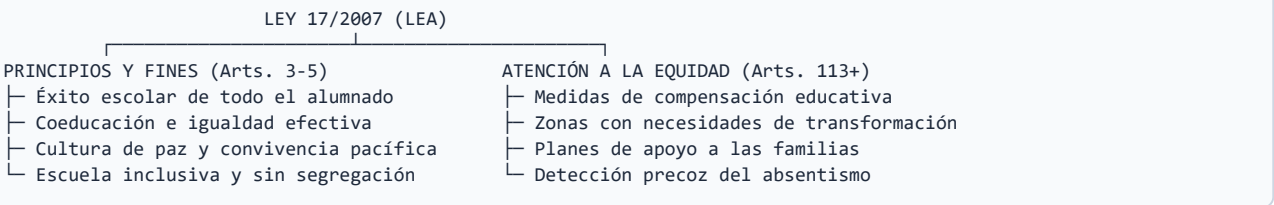
- Gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios y, progresivamente, en las etapas previas (Educación Infantil).
- **Gratuidad de los libros de texto** y material curricular en la enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.
- Garantía de la **equidad y compensación educativa** para corregir desequilibrios territoriales y socioeconómicos.
- Participación democrática de la comunidad educativa.

2.3. Competencias autonómicas: Educación (art. 52) y Servicios Sociales / Menores (art. 61)

- **Artículo 52 (Educación):** Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida sobre la ordenación del sector educativo y la competencia exclusiva sobre la organización y gestión de los centros docentes, el personal docente y de apoyo, la orientación educativa, los servicios complementarios (comedor, transporte, actividades extraescolares) y los planes de compensación e inclusión.
- **Artículo 61 (Servicios sociales, voluntariado, menores y familias):** Corresponde a la Junta de Andalucía la **competencia exclusiva** en materia de protección de menores, lo que incluye la prevención, desamparo, tutela, acogimiento familiar y residencial, y adopción, así como la ejecución de las medidas derivadas de la responsabilidad penal de menores.

3. LA LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (LEA)

La **LEA** constituye el desarrollo legislativo propio de Andalucía en el marco de la legislación básica estatal (LOE-LOMLOE).



3.1. Principios y fines del sistema educativo andaluz (artículos 3 y 4)

- **Éxito escolar para todos:** Superar el mero acceso físico al centro para garantizar que todo el alumnado alcance las competencias clave y la titulación básica, independientemente de su origen social.
- **Inclusión educativa y equidad:** Atención personalizada a la diversidad mediante adaptaciones curriculares y apoyos sociopedagógicos.
- **Cultura de paz y no violencia:** Promoción del diálogo, la mediación y el rechazo frontal a conductas machistas, racistas o lgtbifóbicas.
- **Coeducación:** Integración transversal del principio de igualdad de género en todas las etapas educativas.
- **Reconocimiento del patrimonio y la cultura andaluza:** Fomento de la identidad andaluza desde un prisma solidario y cosmopolita.

3.2. La comunidad educativa andaluza

La LEA concibe la escuela como un espacio comunitario abierto. Junto al profesorado, alumnado y familias, la ley reconoce formalmente al **personal de apoyo socioeducativo** y favorece la participación de agentes del entorno barrial y municipal para la consecución de los objetivos educativos.

3.3. Equidad y compensación educativa en la LEA (Título II)

La ley dedica un articulado exhaustivo a compensar las desigualdades:

- **Zonas con necesidades de transformación social:** Dotación prioritaria de recursos humanos y económicos suplementarios a centros situados en áreas de vulnerabilidad extrema.
- **Servicios complementarios:** Comedores escolares bonificados, aulas matinales y actividades extraescolares como herramientas de conciliación y protección social.
- **Alumnado con NEAE en Andalucía:** Identificación temprana e intervención inmediata mediante adaptaciones curriculares individualizadas y apoyo educativo.

3.4. Convivencia escolar y cultura de paz (Título I, Capítulo III)

La LEA sitúa la convivencia como un contenido formativo de primer orden:

- **Plan de Convivencia:** Documento preceptivo integrado en el Proyecto Educativo de cada centro.
- **Comisión de Convivencia:** Órgano emanado del Consejo Escolar encargado del seguimiento del clima del centro.
- **Aulas de Convivencia:** Espacios educativos orientados a la reflexión y recuperación pedagógica del alumnado que comete conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, evitando las expulsiones pasivas del centro.

4. DERECHOS Y DEBERES DEL MENOR EN EL MARCO AUTONÓMICO ANDALUZ

4.1. La Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía

La Ley 4/2021 sustituyó a la antigua Ley 1/1998, situando a Andalucía a la vanguardia europea en legislación de protección de la infancia.

> **Principios rectores de la Ley 4/2021:**
>
> 1. **El valor social de la infancia:** Las niñas, niños y adolescentes no son solo "el futuro", sino sujetos con valor presente intrínseco.
>
> 2. **Primacía del Interés Superior del Menor.**
>
> 3. **Parentalidad positiva:** Promoción de estilos educativos no violentos basados en el afecto, la comunicación y el apoyo mutuo.
>
> 4. **Enfoque preventivo y de buen trato:** Erradicación de cualquier forma de violencia, castigo corporal o menoscabo moral.

4.2. Catálogo de derechos específicos en la Ley 4/2021

- **Derecho a la identidad personal y al libre desarrollo:** Inclusión de la diversidad familiar y de la identidad de género sin discriminación.
- **Derecho a la educación integral e inclusiva:** Con especial atención a la prevención del absentismo y a la permanencia en el sistema escolar.
- **Derecho a la salud y al bienestar emocional:** Atención temprana universal y salud mental infanto-juvenil.
- **Derecho a la información adaptada y al acceso seguro a las TIC:** Protección activa frente a ciberriesgos, porno online y adicciones a pantallas.
- **Derecho a la participación infantil:** Creación de los **Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA)** en los municipios andaluces.
- **Derecho a la protección frente al maltrato y a la violencia:** Obligación de toda la ciudadanía y profesionales escolares de notificar situaciones de sospecha a través de la hoja SIMIA.

4.3. Deberes y corresponsabilidad del menor en la Ley 4/2021

La norma articula los deberes de la infancia como un aprendizaje formativo para la ciudadanía democrática:

- **En el ámbito familiar:** Deber de corresponsabilidad en las tareas domésticas según edad y capacidad, y respeto a progenitores o tutores.
- **En el ámbito educativo:** Respeto al profesorado, a compañeros, a las instalaciones y cumplimiento del deber de estudio.
- **En el ámbito comunitario:** Respeto cívico al medio ambiente, a las normas de convivencia ciudadana y al patrimonio colectivo.

4.4. Derechos y deberes del alumnado en los ROC (Decretos 327/2010 y 328/2010)

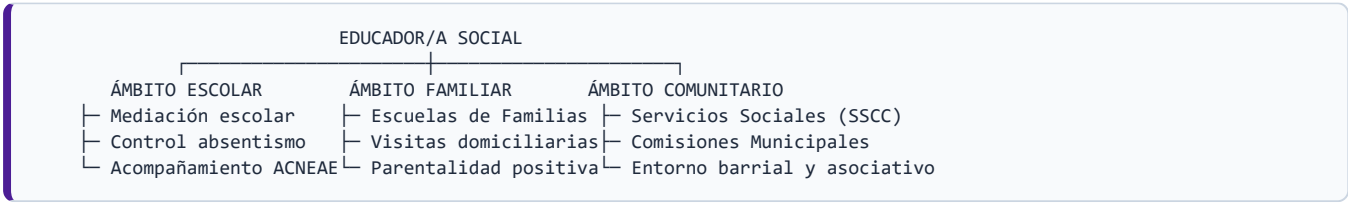
Los Reglamentos Orgánicos de los Institutos de Educación Secundaria (Decreto 327/2010) y de los Colegios de Infantil y Primaria (Decreto 328/2010) concretan los derechos y deberes escolares en Andalucía:

- **Derechos reforzados:**
  - Derecho a un clima escolar pacífico y a la protección ante el acoso físico o digital.
  - Derecho a la confidencialidad de su expediente e historia social.
  - Derecho a la igualdad de trato, garantizando la no discriminación por orientación sexual o etnia.
- **Régimen disciplinario restaurativo:**
  - Las medidas correctoras deben tener **carácter estrictamente educativo y recuperador**.

- Fomento de la **mediación escolar** y de los acuerdos de convivencia antes de imponer sanciones expulsivas.
- Prohibición absoluta de medidas que impliquen la privación del derecho a la educación o que atenten contra la integridad física o moral del escolar.

5. EL PAPEL DEL EDUCADOR/A SOCIAL EN LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS AUTONÓMICOS DEL MENOR

El marco autonómico andaluz otorga al **Educador y Educadora Social** un papel estratégico respaldado por las **Instrucciones de 17 de septiembre de 2010** de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa:



1. **Garantía del derecho a la educación:** Actuando como pieza clave en las Comisiones Locales de Absentismo para erradicar la desescolarización.
2. **Promoción de la cultura de paz:** Dinamizando los Planes de Convivencia y gestionando procesos de mediación entre iguales o con docentes.
3. **Atención a colectivos vulnerables:** Acompañando al alumnado procedente de zonas de transformación social o minorías étnicas para garantizar la equidad que proclama el artículo 10 del Estatuto.
4. **Articulación de redes:** Conectando el centro educativo con los Servicios Sociales Comunitarios (PRISO, SIMIA) y los recursos comunitarios del municipio.

6. CONCLUSIÓN

El Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Educación de Andalucía (LEA), complementados por la moderna Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia, conforman uno de los ordenamientos más garantistas y avanzados de Europa en defensa del menor.

No obstante, la vigencia real de estos derechos no se logra únicamente en los textos legales: precisa de **profesionales de proximidad** como los Educadores y Educadoras Sociales, capaces de mediar en los conflictos, escuchar activamente a la infancia vulnerable y asegurar que cada niño y niña en Andalucía disfrute de una educación digna, inclusiva y libre de violencia.

7. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 2

Bloque Temático	Preceptos y Normas Clave	Implicaciones para la Educación Social
Estatuto de Autonomía (L.O. 2/2007)	• Art. 10: Objetivos (educación de calidad, cohesión social, erradicación exclusión). • Art. 18: Derechos específicos del menor (protección, no discriminación, ser escuchado). • Art. 21: Educación pública, gratuita, laica y equitativa.	Mandato directo para combatir la exclusión social infantil y dotar de servicios de apoyo especializados a la comunidad escolar.
Competencias de la Junta	• Art. 52: Competencia en centros, personal y ordenación educativa. • Art. 61: Competencia exclusiva en protección de menores y servicios sociales.	Permite articular figuras mixtas de intervención socioeducativa en los colegios e institutos andaluces.
Ley 17/2007 (LEA)	• Éxito escolar para todo el alumnado. • Cultura de paz, coeducación y no violencia. • Planes de Compensación Educativa. • Aulas de Convivencia.	Sustenta la intervención del educador social en absentismo, mediación de conflictos y apoyo a alumnado vulnerable.
Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía	• Reconocimiento del valor social de la infancia. • Interés superior del menor y buen trato. • Enfoque de parentalidad positiva. • Prevención de ciberriesgos y salud mental.	Transforma los protocolos de actuación en centros escolares, priorizando la detección temprana (SIMIA) y la escucha activa.
Decretos 327/2010 y 328/2010 (ROC)	• Derechos y deberes del alumnado en IES y Primaria. • Carácter educativo y recuperador de las sanciones. • Preeminencia de la mediación escolar.	Marco operativo disciplinario: los conflictos escolares se resuelven pedagógica y restaurativamente, evitando exclusiones.
Deberes del Menor en Andalucía	• Corresponsabilidad familiar y comunitaria. • Deber de estudio, respeto mutuo y cuidado de bienes públicos.	Los deberes se abordan como herramientas de educación cívica y socialización democrática.
Rol del Educador/a Social	• Instrucciones 17 de septiembre de 2010. • Puente escuela-familia-comunidad. • Coordinador de inclusión y convivencia.	Intervención multiprofesional para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en centros públicos andaluces.